

LEY ORGÁNICA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA REPÚBLICA DE VALDORIA

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Naturaleza

Las Fuerzas Armadas de Valdoria son una institución permanente del Estado destinada a garantizar la independencia, soberanía, integridad territorial y seguridad exterior de la República.

Actúan con estricta sujeción a la Constitución, las leyes y la autoridad legítimamente constituida.

Artículo 2. Principios fundamentales

Las Fuerzas Armadas se rigen por los principios de:

1. Lealtad constitucional.
2. Neutralidad política.
3. Profesionalidad.
4. Disciplina.
5. Jerarquía.
6. Unidad de mando.
7. Subordinación al poder civil democrático.
8. Respeto a los derechos humanos y al derecho internacional.

Artículo 3. Prohibición de actividad política

Los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo no podrán:

- a) Afiliarse a partidos políticos.
- b) Participar en campañas electorales.
- c) Emitir pronunciamientos políticos públicos.
- d) Utilizar recursos militares para fines partidistas.

TÍTULO II. MANDO SUPREMO Y DIRECCIÓN POLÍTICA

Artículo 4. Mando Supremo

El Presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Le corresponde:

1. Dirigir la política de defensa nacional.
2. Ordenar operaciones militares.
3. Declarar la movilización nacional conforme a la ley.

4. Designar y remover libremente al Jefe del Estado Mayor General.
5. Aprobar la organización general de las Fuerzas Armadas.
6. Ejercer las demás competencias previstas en la Constitución.

Artículo 5. Subordinación militar

Todas las autoridades militares están subordinadas al Presidente de la República.

Ninguna autoridad militar podrá desobedecer órdenes legítimas emitidas por el Presidente o por la cadena de mando legalmente establecida.

Artículo 6. Consejo Nacional de Defensa

Se crea el Consejo Nacional de Defensa como órgano asesor del Presidente.

Estará integrado por:

- El Presidente de la República.
- El Vicepresidente.
- El Ministro de Defensa.
- El Ministro del Interior.
- El Jefe del Estado Mayor General.
- Los comandantes de cada rama militar.

Sus acuerdos tendrán carácter consultivo.

TÍTULO III. ORGANIZACIÓN MILITAR

Artículo 7. Componentes

Las Fuerzas Armadas estarán integradas por:

1. Ejército de Tierra.
2. Armada de Valdoria.
3. Fuerza Aérea de Valdoria.

La ley podrá crear fuerzas espaciales o cibernéticas mediante ley orgánica.

Artículo 8. Estado Mayor General

El Estado Mayor General constituye el órgano superior de planificación y coordinación militar.

Artículo 9. Jefe del Estado Mayor General

El Jefe del Estado Mayor General será la máxima autoridad militar profesional.

Será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.

Responderá exclusivamente ante:

1. El Presidente de la República.
2. El Ministro de Defensa.

Artículo 10. Funciones del Jefe del Estado Mayor General

Corresponde al Jefe del Estado Mayor:

- a) Ejecutar las directrices estratégicas del Presidente.
- b) Coordinar las tres ramas militares.
- c) Elaborar planes de defensa.
- d) Dirigir las operaciones militares autorizadas.
- e) Proponer ascensos de oficiales generales.

TÍTULO IV. MINISTERIO DE DEFENSA

Artículo 11. Dirección política

El Ministerio de Defensa es el órgano civil encargado de la administración y supervisión política de las Fuerzas Armadas.

Artículo 12. Ministro de Defensa

El Ministro de Defensa será nombrado y removido por el Presidente de la República.

Es el superior administrativo de las Fuerzas Armadas y el enlace entre el Gobierno y el mando militar.

TÍTULO V. FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS

Artículo 13. Misiones principales

Corresponde a las Fuerzas Armadas:

1. Defender la soberanía nacional.
2. Defender la integridad territorial.
3. Proteger el espacio terrestre, marítimo y aéreo.
4. Participar en operaciones internacionales autorizadas por el Estado.
5. Apoyar a la población en emergencias y catástrofes.

Artículo 14. Seguridad interior

Las Fuerzas Armadas no ejercerán funciones policiales ordinarias.

Solo podrán intervenir en seguridad interior:

- a) Durante los estados de excepción previstos en la Constitución.
- b) Cuando sean requeridas por el Presidente mediante decreto motivado.
- c) Bajo coordinación con las autoridades civiles competentes.

TÍTULO VI. ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS

Artículo 15. Escala de oficiales generales

Los grados de oficial general serán:

1. General de Brigada.
2. General de División.
3. General de Ejército.

Y sus equivalentes navales y aéreos.

Artículo 16. Ascensos

Los ascensos a oficial general serán aprobados por el Presidente de la República a propuesta del Jefe del Estado Mayor General.

Artículo 17. Juramento

Todo oficial general prestará juramento de fidelidad a la Constitución y obediencia al Presidente de la República como Comandante Supremo.

TÍTULO VII. CONTROL DEMOCRÁTICO

Artículo 18. Presupuesto militar

El presupuesto de defensa formará parte del Presupuesto General del Estado y deberá ser aprobado por el Congreso.

Artículo 19. Comparecencias

El Ministro de Defensa deberá comparecer ante el Congreso cuando sea requerido.

Artículo 20. Operaciones exteriores

El despliegue de fuerzas militares fuera del territorio nacional por más de sesenta días requerirá autorización del Congreso.

TÍTULO VIII. DISCIPLINA Y JUSTICIA MILITAR

Artículo 21. Disciplina

La disciplina constituye un deber esencial de todo militar.

Artículo 22. Justicia militar

La jurisdicción militar conocerá exclusivamente de delitos militares cometidos por personal militar. En ningún caso los civiles podrán ser juzgados por tribunales militares.

Artículo 23. Obediencia debida

No existe deber de obediencia respecto de órdenes manifiestamente ilegales o contrarias a la Constitución.

TÍTULO IX. DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

Artículo 24. Prohibición de intervención política

Las Fuerzas Armadas no podrán:

1. Interferir en procesos electorales.
2. Presionar a los poderes públicos.
3. Desconocer resultados electorales válidos.
4. Emitir pronunciamientos políticos institucionales.

Artículo 25. Delito de insubordinación constitucional

Constituye delito militar grave:

- a) Intentar derrocar al Gobierno constitucional.
- b) Desobedecer órdenes legítimas del Comandante Supremo.
- c) Promover golpes de Estado o rebeliones.
- d) Utilizar unidades militares con fines políticos.

Las penas podrán incluir expulsión de las Fuerzas Armadas y prisión.

DISPOSICIÓN FINAL

Las Fuerzas Armadas son una institución profesional, obediente, no deliberante y subordinada al poder civil democrático. El Presidente de la República, como Comandante Supremo elegido por el pueblo, ejerce la autoridad máxima sobre ellas y ninguna autoridad militar podrá situarse por encima de su mando dentro del marco de la Constitución y las leyes.

Esta última cláusula deja jurídicamente muy claro que el ejército depende del Presidente y no constituye un poder autónomo del Estado. Además, mantiene el control democrático mediante el Congreso en materias, y se deja claro que cualquier incumplimiento de las normas anteriormente mencionadas puede considerarse traición que conllevaría desde cadena perpetua a 25 años de cárcel.